

1501711-96.2019.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501711-96.2019.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501711-96.2019.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029530/2019 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4249377 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VALTER DOS SANTOS SANTANA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JOSÉ VALTER DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2019, às 22:46h, na Avenida Eliza Verzola Gousen, nº 2179, Jardim Ângela Rosa, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 porções de "Cannabis sativa", ou seja, maconha, totalizando 17,48g.

Dispensa-se o relatório, por força do dispositivo do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 03/04) e pelo laudo pericial (págs. 06/07), que evidenciam a existência da substância entorpecente Cannabis Sativa, de uso proscrito, encontrada em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, admitiu que a droga encontrada era sua, e afirmou que destinava-se ao seu uso.

À ausência de comunicação de seu novo endereço ao juízo (págs. 122), José Valter não foi intimado, tendo o feito seguido na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal.

O policial militar Danilo, em juízo, relatou que, em patrulhamento, abordou o réu em uma praça onde havia diversos usuários de drogas, e que o réu mexia em uma árvore, a despertar suspeita dos agentes. Conta que havia duas porções de maconha na árvore, e que o acusado reconheceu que ambas eram dele, para consumo pessoal.

Eis a síntese da prova oral.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

Diante das provas colhidas, resta comprovado que houve a consumação do crime de porte de drogas e que o réu é o autor, porque, além de ter sido flagrado pelos policiais militares em posse do entorpecente, confessou, quando de sua abordagem e em sede policial, a prática delitativa, sem sinais, por sua vez, de traficância. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Vale consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no RESp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no RESp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - Resp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, não há que se falar em atipicidade de conduta, conforme alegado pela defesa.

Por fim, em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio segue típica, e, de regra, ilícita.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em descriminalização do delito, apenas despenalizado, e tampouco de não constituir o fato infração penal.

Somem-se a isso as razões lançadas na manifestação do Ministério Público, pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente pra consumo pessoal conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, verifico que não são desfavoráveis ao réu. No mais, a despeito da reincidência (págs. 132), verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a de advertência, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade, por ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em relação ao presente, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar JOSÉ VALTER DOS SANTOS SANTANA qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA